

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

## 【事例】

被告人甲は、自宅において、同居の妻である被害者Vに対し、「殺してやる。」と言いながらその胸部を果物ナイフで刺突して殺害しようとしたが傷害を負わせたにとどまったという殺人未遂の事実について起訴された。

検察官は、①犯行現場の実況見分調書、②Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書、③犯行現場で押収された果物ナイフ、④Vの怪我の状況を撮影した写真が添付された実況見分調書の証拠調べを請求するとともに、あらかじめ弁護人にこれらを閲覧する機会を与えた。

弁護人は、①について同意、②及び④について不同意、③について証拠調べに異議がない旨の意見を述べ、裁判所は、①及び③を証拠として採用し、証拠調べを行った。

その後、検察官の請求によりVの証人尋問が実施され、Vは、自宅にあった果物ナイフで甲から胸部を刺された被害状況やその際の甲・Vの位置関係について②の捜査報告書に添付された被害再現写真と同趣旨の内容を具体的に証言したが、犯行時の甲の発言については「よく覚えていない。」旨証言した。

また、検察官の請求により、④を作成した警察官Xの証人尋問が実施された。

## 【記述】

ア. 検察官は、犯行時の甲・Vの位置関係に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、弁護人に異議がないときに限り、下線部①の実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問することができる。

イ. 検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。

ウ. 検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、下線部②の捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。

エ. 検察官は、下線部③の果物ナイフにつき、犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

オ. 検察官は、証拠調べが終わっていない下線部④の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない。

|         |      |     |     |     |     |     |     |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No237   | 証人尋問 |     |     |     |     |     | 正答率 |
| 予備R7-15 | 正解   | ア 2 | イ 2 | ウ 1 | エ 1 | オ 2 | 32% |

## ア 誤っている

規則199条の12第1項。訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。本記述においても、裁判長の許可があれば、下線部①の実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問することができる。

## イ 誤っている

規則199条の3第3項本文は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない」と規定しているが、同項3号は、「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき」には、例外的に主尋問における誘導尋問を認めている。本記述においては、Vの記憶を喚起するため必要がある場合であるから例外的に主尋問における誘導尋問が認められる。

## ウ 正しい

最決平23.9.14(百選66事件)は、被害者の証人尋問において、証拠として採用されていない捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を示すことを許可した第1審裁判所の措置の適法性について、「検察官は、証人(被害者)から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に、その供述を明確化するために証人が過去に被害状況等を再現した被害再現写真を示そうとしており、示す予定の被害再現写真の内容は既にされた供述と同趣旨のものであったと認められ、これらの事情によれば、被害再現写真を示すことは供述内容を視覚的に明確化するためであって、証人に不当な影響を与えるものであったとはいえないから、第1審裁判所が、刑訴規則199条の12を根拠に被害再現写真を示して尋問することを許可したことに違法はない」としている。本記述においては、Vによる被害再現写真が添付された下線部②の捜査報告書は、証拠として採用されていないものの、Vの証人尋問において、Vは、被害状況等についてこの被害再現写真と同趣旨の内容を具体的に証言しているから、検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、下線部②の捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。

## エ 正しい

規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定している。本記述においては、下線部③の果物ナイフと犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合であり、同項は裁判長の許可を要件としていないことから、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。

## オ 誤っている

規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定している。もっとも、同条2項は、提示しようとする書面又は物が証拠調を終わったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないとしている。すなわち、検察官は、証拠調が終わっていない下線部④の実況見分調書でも、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えた上で、Xに示して、その成立の真正について尋問することができる。